Diacronía
ESTUDIOS SOCIALES
Y HUMANÍSTICOS

Cuadernos
Diacrónicos · 01

El derecho en trayectoria

Historicidad, interpretación y transformación de los fenómenos jurídicos



CUADERNOS DIACRÓNICOS / 01

El derecho en trayectoria

Historicidad, interpretación y transformación de los fenómenos jurídicos

Tirson Mauricio Duarte-Molina

Diacronía – Estudios Sociales y Humanísticos

Nota editorial

Cuadernos Diacrónicos es una línea editorial dedicada a estudios de mayor desarrollo conceptual, histórico y metodológico. Este primer número ofrece una fundamentación de la perspectiva diacrónica para la investigación jurídica. El carácter fundacional de la obra no supone el establecimiento de un canon ni la clausura de sus categorías: sus definiciones se presentan como tesis argumentables, abiertas a discusión y revisión.

Autor: Tirson Mauricio Duarte-Molina. La atribución de autoría identifica el manuscrito; la asignación de ISBN, depósito legal, licencias, comité editorial y revisión académica corresponde a las decisiones formales que se adopten para su publicación.

Cómo citar esta publicación

Para facilitar la consulta, citación y difusión académica de esta obra, se recomienda utilizar la siguiente referencia bibliográfica, elaborada conforme a las normas APA (7.ª edición):

Duarte-Molina, T. M. (2026). *El derecho en trayectoria: Historicidad, interpretación y transformación de los fenómenos jurídicos*. Cuadernos Diacrónicos (N.º 1). Diacronía – Estudios Sociales y Humanísticos.

Se invita a investigadores, docentes, estudiantes y demás lectores a citar esta publicación en sus trabajos académicos y documentos institucionales, reconociendo la autoría y la procedencia editorial del texto.

Resumen

El presente cuaderno examina las condiciones conceptuales y metodológicas que permiten estudiar el derecho como fenómeno histórico, normativo, institucional, interpretativo y social. Discute las limitaciones de una lectura exclusivamente sincrónica sin reducir la dogmática jurídica a una actividad ahistórica, distingue historicidad, temporalidad y trayectoria, y somete a examen la relación entre hermenéutica, historia conceptual y reconstrucción jurídica. A partir de ese diálogo, propone entender la diacronía jurídica como una perspectiva epistemológica orientada a identificar y explicar continuidades, rupturas, sedimentaciones, disputas y resignificaciones. Recupera críticamente los antecedentes de las trayectorias normativas desarrollados por Duarte-Molina y plantea una ruta operativa de investigación que comprende delimitación, periodización, conformación del corpus, crítica documental, codificación, contraste interpretativo y exposición de resultados. La propuesta no reclama una disciplina nueva ni un método universal: delimita condiciones de uso, controles de validez y posibilidades de transferencia a problemas jurídicos específicos.

Palabras clave: diacronía jurídica; historicidad; hermenéutica jurídica; temporalidad; trayectorias normativas; metodología jurídica.

Abstract

This monograph examines the conceptual and methodological conditions for studying law as a historical, normative, institutional, interpretive and social phenomenon. It addresses the limits of exclusively synchronic legal analysis without reducing legal doctrine to an ahistorical practice, distinguishes historicity, temporality and trajectory, and critically relates hermeneutics, conceptual history and legal reconstruction. It argues for a diachronic perspective aimed at identifying and explaining continuities, ruptures, sedimentations, conflicts and shifts in meaning. Building on earlier research on normative trajectories, it proposes an operational research route covering delimitation, periodization, corpus formation, source criticism, coding, interpretive comparison and reporting. Its contribution is neither the creation of a new discipline nor a universal method, but a framework of research operations, validity controls and possible applications.

Keywords: legal diachrony; historicity; legal hermeneutics; temporality; normative trajectories; legal methodology.

Índice

Introducción. El derecho, el tiempo y el problema de comprender 8

1. El derecho y su historicidad 10

1.1. La pregunta por el derecho como problema epistemológico 10

1.2. Entre normatividad, institucionalidad y experiencia social 10

1.3. La historicidad de los conceptos e instituciones jurídicas 11

1.4. Los límites de una comprensión exclusivamente sincrónica 11

1.5. El derecho entre permanencia y transformación 12

2. Tiempo, trayectoria y transformación jurídica 13

2.1. El tiempo como problema filosófico e histórico 13

2.2. Temporalidad jurídica: pasado, presente y futuro 13

2.3. Diacronía y sincronía: relaciones y tensiones 14

2.4. Trayectorias jurídicas y configuraciones históricas 14

2.5. Continuidades, rupturas, sedimentaciones y resignificaciones 14

2.6. Crítica a las narrativas lineales y progresivas del derecho 15

3. Hermenéutica e interpretación de las trayectorias jurídicas 16

3.1. La comprensión como problema hermenéutico 16

3.2. Historicidad del intérprete y de los textos jurídicos 16

3.3. Contexto, lenguaje y transformación conceptual 17

3.4. Interpretación jurídica y reconstrucción del pasado 17

3.5. Relaciones entre sentido normativo y experiencia social 17

3.6. Anacronismo, contextualización y control de las interpretaciones 18

4. Hacia una epistemología diacrónica del derecho 19

4.1. Estatuto y alcance de la perspectiva diacrónica 19

4.2. Relación con la historia del derecho y la historia conceptual 19

4.3. Diacronía, hermenéutica y conocimiento jurídico 20

4.4. Las trayectorias normativas como antecedente instrumental 20

4.5. Condiciones de validez, límites y posibilidades 20
5. Fundamentos de una metodología diacrónica de investigación jurídica 22
5.1. Delimitación del fenómeno y formulación del problema 22
5.2. Selección de unidades de análisis y escalas temporales 22
5.3. Identificación y crítica de las fuentes 23
5.4. Reconstrucción de secuencias y relaciones 23
5.5. Criterios para identificar continuidades, rupturas y transformaciones 23
5.6. Interpretación de las trayectorias y contrastación de hallazgos 24
5.7. Representación narrativa, matricial y gráfica de resultados 24
Conclusiones 25
Referencias 26
Anexo A. Glosario operativo 27
Anexo B. Matriz de reconstrucción diacrónica 28
Anexo C. Protocolo de control de calidad 28

Introducción. El derecho, el tiempo y el problema de comprender

El derecho comparece ante el investigador mediante textos que ostentan autoridad, decisiones que solucionan controversias, arreglos institucionales que distribuyen competencias y prácticas que materializan o contradicen promesas normativas. Cada una de esas manifestaciones puede examinarse en un corte temporal preciso. Sin embargo, la descripción de un estado presente no explica por sí sola cómo llegó a constituirse, qué alternativas quedaron desplazadas, qué conflictos hicieron posible su aceptación ni por qué conserva términos cuyo significado ha cambiado. Introducir el tiempo en el conocimiento jurídico no equivale, por tanto, a agregar un relato de antecedentes: obliga a interrogar las condiciones mismas de inteligibilidad del objeto.

Una ley vigente puede conservar palabras heredadas de tradiciones distintas; un tribunal puede proclamar continuidad mientras altera la estructura de una doctrina; un derecho puede ampliar su proclamación textual y experimentar simultáneamente restricciones materiales. Estos fenómenos muestran que el tiempo del derecho no es uno solo. Conviven la cronología de la promulgación, la duración de instituciones, los ritmos de la interpretación judicial, las demoras administrativas, los ciclos sociales de reivindicación y las expectativas de generaciones futuras. La investigación debe reconocer la pluralidad de escalas y evitar confundir el registro de una fecha con la comprensión de una transformación.

La dogmática jurídica constituye un interlocutor imprescindible de este trabajo. Sus técnicas de sistematización, interpretación y resolución de antinomias ofrecen herramientas para establecer el significado normativo de las fuentes en un ordenamiento y momento dados. El problema aparece cuando una pregunta esencialmente genética o transformativa recibe como respuesta únicamente un inventario de normas o precedentes actuales. Esa limitación depende de la adecuación entre pregunta y método, no de un defecto inherente a toda investigación dogmática. Por ello, la propuesta diacrónica no se presenta como su reemplazo, sino como un enfoque que explicita problemas temporales que ciertos diseños de investigación dejan fuera de campo.

El concepto de trayectoria permite hacer visible esta exigencia. Si una disposición permanece formalmente idéntica, la continuidad del texto no garantiza la permanencia de su sentido; si cambia una ley, la variación formal tampoco demuestra por sí sola un

cambio profundo en la vida social. Una trayectoria debe reconstruir relaciones entre eventos, fuentes, interpretaciones y contextos, y justificar qué elementos configuran un proceso antes de afirmar que existe una continuidad, una ruptura o una nueva etapa. Su producto es una interpretación argumentada, no una línea de tiempo autosuficiente.

Este cuaderno tiene como objetivo fundamentar una perspectiva diacrónica de investigación jurídica mediante la articulación crítica de categorías históricas, epistemológicas y hermenéuticas, y formular criterios metodológicos para reconstruir trayectorias jurídicas. La pregunta que orienta el trabajo es: ¿cuáles son los fundamentos que permiten configurar esa perspectiva y cómo traducirlos en operaciones verificables sin desconocer la singularidad normativa del derecho? La tesis sostiene que la historicidad constituye una dimensión de la comprensión jurídica y que las trayectorias, construidas mediante interpretación controlada de fuentes, permiten examinar procesos de cambio que una descripción exclusivamente sincrónica no alcanza a explicar.

La investigación es teórica y documental, con orientación hermenéutico-crítica. Recupera aportes de Gadamer, Ricoeur, Koselleck, Ost, Hart, Grossi, Hespanha y otros interlocutores, sin asumir equivalencia ni continuidad necesaria entre sus propuestas. Recurre también a las trayectorias normativas formuladas por Duarte-Molina (2023a) y a su aplicación al derecho cultural (2023b). Estas últimas son antecedentes del problema, no demostraciones de que toda forma de diacronía jurídica haya sido ya resuelta. El proceso argumentativo avanza desde la delimitación del derecho como fenómeno situado hasta la propuesta de un protocolo de investigación.

La contribución esperada radica en una arquitectura conceptual y operativa: distinguir historicidad, temporalidad y trayectoria; diferenciar sucesión de explicación; identificar fuentes heterogéneas; establecer reglas para reconocer rupturas y permanencias; y exigir que la interpretación explicite sus decisiones. Los capítulos siguientes configuran una propuesta abierta a refutación, cuya fecundidad habrá de probarse en investigaciones posteriores sobre derechos, instituciones, políticas públicas, categorías dogmáticas y prácticas jurídicas.

1. El derecho y su historicidad

1.1. La pregunta por el derecho como problema epistemológico

La pregunta por qué es el derecho no se confunde con la pregunta por cuál es el derecho aplicable. La segunda puede conducir a identificar fuentes formales, criterios de vigencia, competencias y precedentes; la primera exige explicitar qué dimensiones del fenómeno se consideran relevantes y con qué justificación. Un programa de investigación que parte solo de textos positivos presupone, aunque no siempre lo declare, una decisión acerca del objeto. Una perspectiva histórica hace visible esa decisión y permite examinar sus exclusiones sin negar la necesidad de delimitar.

El positivismo jurídico y sus críticas han mostrado que la identificación de reglas, autoridades y prácticas de reconocimiento plantea cuestiones conceptuales propias. En Hart (2012), la regla de reconocimiento no es una fórmula puramente textual, sino una práctica social compleja que permite identificar fuentes jurídicas en un sistema. Esta observación no convierte automáticamente a Hart en un teórico de la diacronía, pero impide una caricatura según la cual el derecho positivo es necesariamente indiferente a la práctica histórica. La propuesta diacrónica se ubica, más bien, en el nivel de las preguntas sobre el devenir de esas prácticas y sus condiciones de persistencia.

1.2. Entre normatividad, institucionalidad y experiencia social

Una norma articula expectativas de conducta y pretensiones de obligatoriedad, pero requiere instituciones que la produzcan, apliquen y hagan operativa. Las instituciones, a su vez, actúan en escenarios socialmente estructurados donde las reglas pueden ser reinterpretadas, resistidas, utilizadas estratégicamente o incumplidas. La experiencia social no aparece como un simple exterior del derecho: ofrece contextos de demanda, conflicto y apropiación que forman parte de su historia. Este vínculo no autoriza a disolver la validez jurídica en la eficacia social, dos cuestiones analíticamente distintas que pueden seguir cursos divergentes.

Una investigación sobre el derecho a la ciudad, por ejemplo, no se agota en las disposiciones que nombran la función social del suelo. Debe preguntarse por la construcción institucional de los instrumentos de ordenamiento, sus cambios, las controversias sobre propiedad y espacio público y la distribución efectiva de posibilidades de habitar. Al mismo tiempo, deberá distinguir la existencia normativa de

una garantía y su capacidad material de realización. El estudio diacrónico gana precisión cuando no presupone que una de estas dimensiones explica completamente a las otras.

1.3. La historicidad de los conceptos e instituciones jurídicas

La historicidad no designa un atributo decorativo del objeto. Significa que sus formas de inteligibilidad están ligadas a prácticas, conflictos y lenguajes cuya conformación no es atemporal. Los conceptos jurídicos condensan experiencias anteriores, pero también sirven para disputar interpretaciones futuras. Una expresión como propiedad, ciudadanía o cultura puede conservar reconocimiento lingüístico mientras alberga variaciones decisivas en sus destinatarios, contenidos, límites y modos de garantía.

La historia conceptual, especialmente en Koselleck (2004), invita a examinar cómo las categorías se transforman en relación con experiencias y expectativas históricas. No basta trasladar este procedimiento al derecho sin ajustes: el lenguaje jurídico posee convenciones de autoridad, exigencias de interpretación y consecuencias institucionales específicas. La tarea consiste en relacionar la transformación semántica con modificaciones en fuentes, doctrinas y prácticas, controlando el riesgo de derivar consecuencias normativas directas de toda variación discursiva.

1.4. Los límites de una comprensión exclusivamente sincrónica

El análisis sincrónico recorta legítimamente un estado de relaciones jurídicas: permite preguntar qué órganos son competentes, qué disposición tiene aplicación preferente o cómo armonizar normas simultáneamente vigentes. Sin ese corte, buena parte de la argumentación práctica resultaría indeterminada. Sin embargo, el corte es una operación de investigación, no una propiedad del fenómeno que suprima su devenir. Cuando se presenta el estado recortado como realidad autosuficiente, la historia queda desplazada hacia un contexto ornamental.

Los límites se hacen visibles ante problemas de cambio de doctrina, transición constitucional o incorporación de sujetos históricamente excluidos. Una sentencia puede reiterar el nombre de una categoría y alterar su estructura justificativa. La comparación entre decisiones requiere más que emparejar apartados resolutivos: demanda reconstruir la pregunta jurídica, el marco institucional, las razones consideradas relevantes y las condiciones de recepción. Por ello, la diacronía no niega la sincronía; exige una alternancia explícita entre cortes analíticos y procesos de transformación.

1.5. El derecho entre permanencia y transformación

El derecho aspira a estabilizar expectativas, pero esa estabilización siempre se produce en contextos cambiantes. Ost (1999) permite plantear el carácter plural de los tiempos del derecho: memoria, promesa, duración y modificación no conforman momentos mecánicos de una sola secuencia. La seguridad jurídica presupone continuidad; la justicia puede demandar revisión; y la respuesta institucional a problemas nuevos debe decidir qué conservar y qué transformar. No existe una equivalencia necesaria entre estabilidad y legitimidad, ni entre innovación normativa y ampliación de derechos.

El reconocimiento de esa tensión debe traducirse en una prudencia explicativa. Una reforma que introduce un lenguaje de derechos podría consolidar posibilidades emancipadoras o neutralizarlas mediante procedimientos restrictivos. Su carácter transformador dependerá de indicadores y argumentos definidos para cada caso. La pregunta diacrónica no será simplemente cuándo empezó el cambio, sino qué cambió, con respecto a qué, para quiénes, en cuál escala y mediante qué relaciones de causalidad o interpretación es razonable describirlo.

2. Tiempo, trayectoria y transformación jurídica

2.1. El tiempo como problema filosófico e histórico

El tiempo admite registros distintos: medida cronológica de sucesos, experiencia de duración, horizonte de expectativa y estructura de narración. Un mismo acontecimiento jurídico puede fecharse con exactitud y, sin embargo, producir efectos diferenciados durante décadas. Tratar el tiempo únicamente como una variable independiente en el eje horizontal de un gráfico deja fuera la forma en que los actores recuerdan, anticipan y justifican su propia acción. La temporalidad es, por ello, un problema filosófico y una decisión metodológica.

En Ricoeur (1984), las relaciones entre tiempo y narración invitan a considerar cómo la configuración narrativa organiza acontecimientos sin hacerlos equivalentes a una simple sucesión. Este aporte ofrece una advertencia decisiva: una trayectoria jurídica no es el pasado en sí mismo, sino una construcción razonada de relaciones temporalmente ordenadas. Quien investiga selecciona un inicio, identifica episodios relevantes y propone un cierre provisional. La calidad de esa construcción depende de su justificación y del contraste con fuentes que puedan corregirla.

2.2. Temporalidad jurídica: pasado, presente y futuro

El pasado jurídico no es únicamente el conjunto de reglas derogadas. Incluye instituciones persistentes, memorias de conflicto, categorías sedimentadas y antecedentes que condicionan soluciones presentes. El futuro, por su parte, está inscrito en promesas constitucionales, planes, transiciones normativas y deberes de protección intergeneracional. El derecho fabrica expectativas al ordenar conductas futuras desde un presente institucional, pero también reactiva debates antiguos cada vez que interpreta fuentes heredadas.

Analizar tales relaciones evita que la historia se trate como un depósito inerte de antecedentes. El problema de la protección ambiental ilustra esta complejidad: normas presentes pueden incorporar responsabilidades hacia generaciones todavía inexistentes, mientras instituciones diseñadas en otras épocas continúan determinando la gestión territorial. Una investigación diacrónica debe mostrar cómo se articulan esas temporalidades sin adjudicar a documentos antiguos las preocupaciones actuales que sus actores no formularon en esos términos.

2.3. Diacronía y sincronía: relaciones y tensiones

La distinción entre sincronía y diacronía permite diferenciar una descripción de relaciones simultáneas de una indagación sobre su transformación. No son operaciones excluyentes. Para saber si una institución ha cambiado se requieren, como mínimo, descripciones suficientemente precisas de configuraciones en momentos distintos. El problema emerge cuando esos momentos se yuxtaponen sin construir las conexiones que explican sus diferencias.

Una propuesta rigurosa combina cortes sincrónicos, reconstrucción procesual y comparación crítica. El corte identifica la configuración de una categoría en una coyuntura; la reconstrucción sigue los mecanismos y controversias que conectan episodios; la comparación pregunta por la significación de las diferencias. Esta secuencia evita dos riesgos contrapuestos: congelar el objeto en una fotografía normativa o contar una historia sin criterios explícitos de variación.

2.4. Trayectorias jurídicas y configuraciones históricas

Una trayectoria jurídica es la reconstrucción interpretativa del movimiento de un objeto delimitado a través de configuraciones temporalmente relacionadas. El objeto puede ser una institución, un derecho, una noción, un procedimiento o una práctica. La trayectoria no existe como una línea previamente dibujada en los archivos: se establece a partir de un problema y de decisiones justificadas sobre los elementos que permiten reconocer continuidad de identidad entre transformaciones.

Conviene diferenciar trayectoria jurídica, trayectoria normativa y genealogía. La primera admite fuentes institucionales, culturales y sociales; la segunda concentra su atención en configuraciones normativas y sus representaciones; la genealogía, en determinadas tradiciones críticas, interroga las contingencias y relaciones de poder que hicieron posible la emergencia de un problema. Ninguna denominación garantiza por sí misma un rendimiento cognitivo. Su utilidad depende de hacer visibles las preguntas y operaciones que cada una habilita.

2.5. Continuidades, rupturas, sedimentaciones y resignificaciones

Continuidad significa persistencia relativa de un elemento previamente definido, no identidad absoluta. Ruptura designa una modificación suficientemente relevante para alterar la configuración examinada; su identificación requiere justificar qué umbral de cambio se considera decisivo. Sedimentación nombra la convivencia de capas históricas

de sentido o práctica que no se sustituyen por completo. Resignificación ocurre cuando un lenguaje, dispositivo o institución recibe funciones o sentidos sustantivamente distintos de los precedentes.

Las cuatro categorías pueden operar simultáneamente. Un ordenamiento puede conservar el procedimiento legislativo, incorporar un nuevo lenguaje de derechos, sostener prácticas administrativas heredadas y modificar la composición de sus sujetos protegidos. Una periodización que adjudique toda esta complejidad a una época de progreso o crisis sería poco explicativa. Se requieren matrices diferenciadas por dimensión, que permitan observar permanencias junto a transformaciones, y que registren pruebas contrarias a la hipótesis inicial.

2.6. Crítica a las narrativas lineales y progresivas del derecho

Las narrativas sobre el desarrollo jurídico suelen ordenar el pasado desde un resultado considerado superior. Con esa operación pueden transformar la historia en una secuencia de obstáculos superados y producir la ilusión de que el presente estaba anunciado desde su origen. La diacronía crítica debe resistir ese finalismo. La expansión nominal de una garantía no elimina necesariamente prácticas excluyentes, del mismo modo que una regresión legislativa no borra todas las capacidades sociales e institucionales construidas anteriormente.

La periodización debe admitir caminos interrumpidos, opciones no adoptadas y coexistencia de tiempos. No se trata de negar procesos de ampliación de derechos ni de relativizar sus efectos, sino de demostrar con qué evidencia puede sostenerse una valoración. Cuando se declara una ruptura, debe explicarse por qué no constituye una variación gradual; cuando se afirma continuidad, debe considerarse qué componentes cambiaron. La historia no debería servir de legitimación retrospectiva de una conclusión prefijada.

3. Hermenéutica e interpretación de las trayectorias jurídicas

3.1. La comprensión como problema hermenéutico

La investigación documental no consiste en recuperar información neutral de piezas archivadas. Toda lectura se formula desde preguntas, lenguajes y horizontes de comprensión. Gadamer (2004) muestra que la comprensión no acontece fuera de la historicidad; ello no implica que cualquier interpretación sea tan válida como otra. La conciencia de los propios presupuestos obliga a contrastarlos con las resistencias que ofrecen los textos y contextos estudiados.

En el derecho, las dificultades se multiplican porque los documentos no sólo narran: prescriben, autorizan y clasifican. Una sentencia expresa argumentos y produce efectos jurídicos; un decreto representa una decisión administrativa en una cadena competencial; una intervención ciudadana plantea una interpretación interesada. Su lectura exige conservar esas diferencias. El análisis hermenéutico debe captar la función institucional del documento además de su estructura discursiva, sin atribuirle un significado que su situación de producción no permite sostener.

3.2. Historicidad del intérprete y de los textos jurídicos

La distancia temporal puede facilitar preguntas nuevas y, a la vez, generar anacronismos. Conceptos actualmente familiares pueden haber tenido alcances distintos y otros pueden no haber existido como categorías jurídicas autónomas. El intérprete debe declarar cuáles preguntas son contemporáneas y cuáles categorías pertenecen al vocabulario de las fuentes. Esa distinción no prohíbe releer el pasado desde inquietudes actuales; exige no presentar la lectura retrospectiva como la autocomprensión original de sus actores.

El control de la interpretación se apoya en la contextualización institucional, la comparación de testimonios, la distinción entre reglas y prácticas y la búsqueda deliberada de fuentes disonantes. La historia jurídica pierde densidad cuando sólo conserva documentos que confirman su conclusión. Una reconstrucción robusta presenta también episodios incómodos, silencios documentales y cambios de escala que limitan el alcance de lo afirmado.

3.3. Contexto, lenguaje y transformación conceptual

El lenguaje jurídico no funciona como un conjunto estático de etiquetas. Las palabras se integran en controversias concretas, repertorios doctrinales y relaciones institucionales que condicionan su empleo. La historia conceptual ayuda a distinguir variaciones semánticas de cambios puramente nominales. Si un texto incorpora la expresión participación, habrá que investigar quiénes podían participar, bajo qué procedimientos, con qué efectos y en relación con cuál ideal de legitimidad.

No basta, sin embargo, comparar frecuencias léxicas. Una palabra puede adquirir relevancia jurídica por su posición sistemática o por la autoridad que la interpreta. El estudio diacrónico confronta vocabulario, decisiones, prácticas y efectos. Por eso la categoría no puede aislarse de los dispositivos en los que opera: el mismo término puede abrir oportunidades jurídicas en un momento y cumplir funciones de contención en otro.

3.4. Interpretación jurídica y reconstrucción del pasado

La interpretación jurídica orientada a decidir un caso tiene propósitos parcialmente distintos de una reconstrucción histórica. La primera puede exigir establecer la norma aplicable y ofrecer razones institucionalmente aceptables; la segunda busca comprender cómo surgieron, se disputaron y se modificaron las razones que hoy parecen disponibles. La distinción es funcional y no constituye una frontera impermeable: el argumento jurídico recurre con frecuencia a su historia, mientras la investigación histórica debe comprender técnicas propiamente jurídicas.

En una trayectoria jurisprudencial, la comparación de sentencias requiere identificar hechos relevantes, problema jurídico, ratio decidendi, contexto procesal, fuentes invocadas y posteriores recepciones. Contar decisiones favorables y desfavorables puede ofrecer un indicio de tendencia, pero no sustituye el análisis del fundamento doctrinal. El giro interpretativo más importante podría encontrarse en una decisión aparentemente continuista cuya justificación reordene los criterios aplicables.

3.5. Relaciones entre sentido normativo y experiencia social

Las fuentes oficiales expresan una parte imprescindible de la vida jurídica, pero no agotan la experiencia de quienes soportan, interpretan o disputan sus efectos. Un reconocimiento normativo puede convivir con barreras territoriales, económicas, culturales o administrativas que modulan su materialización. Estas divergencias deben

investigarse sin transformar automáticamente testimonios sociales en juicios definitivos de validez o invalidez jurídica.

La perspectiva diacrónica admite una triangulación situada: decisiones y leyes muestran pretensiones institucionales; archivos y debates permiten reconstruir controversias; entrevistas, informes y datos sociales, cuando existen y son pertinentes, permiten contrastar experiencias y modalidades de realización. La ausencia de fuentes sociales debe declararse como limitación; no puede suplirse mediante generalizaciones sobre lo que una comunidad habría vivido.

3.6. Anacronismo, contextualización y control de las interpretaciones

El anacronismo aparece cuando se trasladan categorías o sensibilidades posteriores al pasado sin advertir la distancia. Existe también un presentismo metodológico más sutil: seleccionar únicamente los acontecimientos que conducen al resultado actual. Contra ambas tendencias, la investigación debe distinguir lenguaje de época, categorías analíticas del investigador y evaluaciones normativas contemporáneas. La diferencia debe quedar registrada en fichas y notas metodológicas, no sólo en declaraciones preliminares.

Un protocolo razonable exige conservar extractos documentales verificables, documentar criterios de inclusión, relacionar cada inferencia con evidencias identificables y formular interpretaciones rivales. El desacuerdo entre fuentes no es necesariamente un defecto que deba borrarse, pues puede revelar la pluralidad del fenómeno. La reconstrucción obtiene credibilidad cuando hace posible que otro investigador identifique el camino seguido y discuta sus eslabones.

4. Hacia una epistemología diacrónica del derecho

4.1. Estatuto y alcance de la perspectiva diacrónica

La diacronía jurídica se propone aquí como una perspectiva epistemológica y hermenéutica de investigación, no como una nueva rama dogmática ni como una teoría general que resuelva por sí misma la naturaleza del derecho. Su objeto no es todo el derecho de una vez, sino problemas susceptibles de comprenderse mejor a través de transformaciones identificables. Su pregunta característica no se limita al estado de las fuentes, sino que indaga los procesos de configuración, persistencia y cambio de un objeto jurídica y socialmente relevante.

Esa precisión impone un criterio de pertinencia. Un estudio sobre el cómputo actual de un término procesal puede requerir una solución normativa delimitada y no una investigación histórica extensa. En cambio, indagar cómo se transformó la función de una acción judicial exige examinar decisiones, legislación, prácticas y contextos. La diacronía no convierte el tiempo en obligación ritual para cualquier tema: ofrece una respuesta metodológica a interrogantes cuya estructura es temporal.

4.2. Relación con la historia del derecho y la historia conceptual

La historia del derecho cuenta con tradiciones y técnicas propias, y sería incorrecto presentarla como una simple enumeración de normas antiguas. Grossi (2007) y Hespanha (2002), desde perspectivas diferentes, invitan a desconfiar de la proyección de formas estatales modernas sobre experiencias jurídicas de otras épocas. Su relevancia aquí es crítica: la perspectiva diacrónica debe conocer esas tradiciones y reconocer las investigaciones que ya han abordado la pluralidad histórica del derecho.

La historia conceptual, por su parte, introduce instrumentos para estudiar transformaciones del lenguaje político y social. Su apropiación jurídica requiere explicar cómo se conectan semántica y fuerza normativa. La aportación de la propuesta no radica en absorber estas disciplinas, sino en formular una ruta para investigadores jurídicos que necesiten integrar historia de conceptos, fuentes normativas e interpretaciones institucionales bajo criterios explícitos de contraste.

4.3. Diacronía, hermenéutica y conocimiento jurídico

El conocimiento diacrónico reconoce dos niveles interpretativos: el de los actores históricos que atribuyeron sentido a las fuentes y el del investigador que reconstruye ese proceso desde nuevas preguntas. No existe acceso a un pasado absolutamente transparente, pero sí condiciones para formular explicaciones mejor sustentadas que otras. La relación entre interpretación y evidencia impide confundir perspectiva hermenéutica con relativismo ilimitado.

En ese marco, la pretensión de validez no consiste en producir la única narración posible, sino en ofrecer una reconstrucción defendible, controlable y capaz de responder a contraejemplos. La consistencia temporal, la suficiencia documental, la precisión conceptual y la transparencia inferencial operan como criterios de juicio. Cuando dos interpretaciones rivalizan, debe mostrarse qué fuentes explican, cuáles dejan sin resolver y por qué una alcanza mayor capacidad comprensiva.

4.4. Las trayectorias normativas como antecedente instrumental

En El derecho como representación, Duarte-Molina (2023a) formuló las trayectorias normativas como un instrumento para abordar representaciones del ordenamiento desde teorías que permiten explicar tensiones entre lenguaje y realidad. Su importancia reside en no tratar la secuencia de normas como un repertorio neutral, sino en exigir un marco conceptual que permita dotarlas de sentido. El estudio posterior sobre derecho cultural (Duarte-Molina, 2023b) mostró una aplicación acotada de ese enfoque al diálogo entre fuentes normativas, jurisprudencia y teoría cultural.

El presente cuaderno amplía el planteamiento en tres direcciones, que deben probarse y no darse por demostradas: primero, distingue la perspectiva de conocimiento de uno de sus instrumentos; segundo, incorpora dimensiones institucionales y sociales que no necesariamente se presentan como normas; tercero, explicita reglas de reconstrucción temporal, contraste y control del anacronismo. No se pretende subsumir toda investigación histórica en las trayectorias normativas, ni atribuir a ellas técnicas que otras tradiciones ya desarrollaron.

4.5. Condiciones de validez, límites y posibilidades

La perspectiva presenta límites cognitivos y prácticos. La supervivencia desigual de archivos puede privilegiar la voz institucional; los cambios de lenguaje pueden dificultar la comparación; las periodizaciones pueden encubrir procesos simultáneos; y la escala

seleccionada puede alterar el diagnóstico. Estos condicionamientos no se solucionan invocando una hermenéutica más profunda, sino mediante decisiones transparentes y revisión de la evidencia disponible.

La validez de un estudio diacrónico puede evaluarse por la congruencia entre pregunta y corpus, la trazabilidad de las fuentes, la adecuación de categorías a cada período, la identificación de evidencia divergente y la proporción entre los hallazgos y las conclusiones. La fecundidad de la perspectiva se medirá en investigaciones posteriores que permitan comprender fenómenos que el análisis puramente sincrónico dejaría insuficientemente explicados, no por la extensión de su vocabulario.

5. Fundamentos de una metodología diacrónica de investigación jurídica

5.1. Delimitación del fenómeno y formulación del problema

Una investigación diacrónica comienza por una pregunta transformativa. Es insuficiente formular «¿cuáles son las normas sobre una institución?» si se pretende analizar su trayectoria. Conviene preguntar qué cambió, cómo se expresó el cambio, qué factores y controversias se relacionaron con él y cuáles continuidades permanecieron. El objeto debe definirse en términos que permitan reconocerlo en configuraciones históricas diferentes sin presuponer una identidad inmutable.

La delimitación incluye jurisdicción, ámbito territorial, dimensión jurídica principal, actores relevantes y período provisional. Este último deberá poder revisarse cuando las fuentes revelen antecedentes o consecuencias significativas fuera del corte original. La pregunta debe distinguir objetivos descriptivos, explicativos e interpretativos: reconstruir episodios no es idéntico a atribuir causas ni a valorar jurídicamente sus resultados.

5.2. Selección de unidades de análisis y escalas temporales

Las unidades de análisis pueden ser normas, decisiones judiciales, conceptos, instituciones, controversias o prácticas, siempre que su selección responda al problema. Una unidad inestable —por ejemplo, pasar sin justificación del concepto de participación al conjunto de políticas sociales— debilita la comparación. Conviene construir una ficha que registre unidad, dimensión observada, fuente, fecha, contexto, interpretación y vínculo con otros episodios.

La escala temporal debe corresponder a la densidad de las transformaciones. Una reforma puede exigir análisis de meses y debates legislativos; una institución puede requerir décadas de cambios graduales. Las escalas pueden anidarse: tiempo largo de una tradición, ciclos medios de reformas y coyunturas cortas de decisión. El investigador tendrá que evitar que un gran período histórico borre rupturas internas o que una ventana reducida transforme una variación coyuntural en cambio estructural.

5.3. Identificación y crítica de las fuentes

El corpus debe incluir fuentes primarias adecuadas al objeto: disposiciones oficiales, diarios de debates, expedientes, decisiones, documentos administrativos, registros de organizaciones e informes, cuando resulten pertinentes y accesibles. Las fuentes secundarias permiten situar el debate y contrastar hipótesis, pero no deberían reemplazar documentos indispensables para una conclusión documental específica. Cada fuente requiere identificación, origen, fecha, autoridad, alcance y posibles sesgos.

La crítica externa verifica procedencia, autenticidad, versión y completitud. La crítica interna indaga función, destinatarios, vocabulario, presupuestos y silencios. El uso de fuentes digitales exige registrar dirección estable, fecha de consulta cuando corresponda y versión del documento. Una sentencia citada a partir de un resumen puede omitir argumentos decisivos; una norma consultada en versión consolidada puede ocultar sus modificaciones históricas. La trazabilidad documental es una exigencia epistemológica, no una formalidad bibliográfica.

5.4. Reconstrucción de secuencias y relaciones

La primera operación organizativa puede ser una cronología abierta de hitos, pero ese inventario es apenas un insumo. Cada acontecimiento debe relacionarse con antecedentes, debates, cambios institucionales y consecuencias documentadas. Deben distinguirse vínculos jurídicos explícitos —por ejemplo, una sentencia que revoca un precedente— de asociaciones interpretativas propuestas por el investigador. La proximidad temporal entre dos eventos no prueba una relación causal.

Las trayectorias pueden exponerse mediante una matriz de episodios y una representación gráfica de nodos, discontinuidades y capas de permanencia. Las flechas no deben sugerir causalidad automática: cuando representan influencia o recepción, es necesario indicar la fuente que sustenta ese vínculo. En objetos complejos puede ser preferible elaborar trayectorias paralelas —normativa, jurisprudencial, institucional y social— antes de construir una interpretación de sus convergencias y divergencias.

5.5. Criterios para identificar continuidades, rupturas y transformaciones

La identificación de una ruptura requiere un criterio de relevancia construido antes de cerrar el análisis. Pueden evaluarse variaciones de titularidad, contenido de derechos, autoridad competente, obligaciones, remedios, criterios interpretativos o patrones de realización. Cambiar una palabra puede ser irrelevante o decisivo dependiendo de su

función; conservarla puede encubrir un desplazamiento profundo. Las conclusiones deben señalar la dimensión específica en la cual se diagnostica continuidad o ruptura.

Una matriz de contraste por períodos ofrece mayor precisión que una calificación global. Para cada episodio se consignan configuración anterior, modificación observada, evidencia, interpretaciones rivales y grado de confianza. La expresión «transformación jurídica» debe reservarse para cambios cuya relevancia esté argumentada; cuando sólo puede comprobarse una sustitución textual, esa será la conclusión. El método debe permitir resultados negativos y no forzar la aparición de rupturas.

5.6. Interpretación de las trayectorias y contrastación de hallazgos

La interpretación integra secuencias documentales y conceptos para explicar cómo adquirió sentido un fenómeno a través del tiempo. Se propone una lectura en tres movimientos: contextualizar cada fuente en su configuración de origen; comparar episodios sin borrar sus diferencias; y elaborar una narración que explicite mecanismos, tensiones y posibilidades no realizadas. La teoría seleccionada actúa como instrumento interrogativo, no como molde que obliga a las fuentes a confirmar sus categorías.

La contrastación demanda buscar documentos incompatibles con la explicación inicial, ensayar periodizaciones alternativas y revisar el papel de fuentes ausentes. Cuando se sugieran mecanismos causales —por ejemplo, influencia de una movilización sobre una reforma— deberá exigirse evidencia de esa relación y considerar factores concurrentes. Las valoraciones jurídicas deben presentarse diferenciadas de las descripciones históricas. La transparencia ante la incertidumbre aumenta la fuerza del resultado.

5.7. Representación narrativa, matricial y gráfica de resultados

Una trayectoria debe comunicarse en una narración con tesis, evidencias y momentos de contraste; las tablas y los diagramas facilitan la revisión, pero no reemplazan la argumentación. El producto final puede integrar una línea de tiempo anotada, una matriz conceptual por períodos y un mapa de relaciones entre actores, normas y decisiones. Cada recurso requiere una leyenda que indique si representa sucesión, dependencia jurídica, influencia documentada o hipótesis interpretativa.

La representación gráfica puede producir una apariencia engañosa de certeza. Para prevenirlo, conviene señalar vacíos documentales, eventos de datación aproximada y vínculos discutidos. Una buena visualización no debería eliminar la contingencia que la

investigación procuró recuperar. El rigor consiste en permitir que otros reconstruyan tanto las afirmaciones como sus condiciones de evidencia, y que puedan actualizar la trayectoria cuando aparezcan nuevas fuentes.

Conclusiones

Primera. La historicidad del derecho no es un complemento contextual de su estudio, sino una dimensión que puede resultar indispensable para comprender cómo se constituyen y transforman sus instituciones, conceptos y prácticas. Esta afirmación no implica que toda pregunta jurídica requiera reconstrucción histórica: impone, antes bien, congruencia entre el problema investigado y el tipo de conocimiento que se pretende obtener.

Segunda. La diacronía jurídica puede fundamentarse como una perspectiva epistemológica y hermenéutica, y no como denominación alternativa de una simple cronología normativa. Su especificidad radica en preguntar por relaciones temporalmente configuradas, distinguir niveles de análisis y ofrecer explicaciones sometidas a crítica documental y conceptual.

Tercera. Las trayectorias no son objetos naturales contenidos en una serie de documentos. Son construcciones interpretativas que dependen de criterios explícitos de delimitación, periodización, comparación y atribución de relevancia. De aquí se sigue una obligación metodológica: hacer visible cómo se seleccionaron los hitos, qué fuentes fueron excluidas y por qué una diferencia constituye continuidad, ruptura, sedimentación o resignificación.

Cuarta. La hermenéutica no autoriza arbitrariedad interpretativa. Reconocer la historicidad del investigador conduce a adoptar controles más rigurosos: contextualizar el lenguaje, conservar las evidencias, atender interpretaciones rivales, diferenciar las categorías nativas de las analíticas y registrar incertidumbres. Ninguna narración debe presentarse como explicación concluyente cuando la documentación disponible sólo permite una conjetura razonable.

Quinta. Las trayectorias normativas constituyen un antecedente metodológico pertinente para esta propuesta, especialmente en la articulación entre representaciones jurídicas, teoría e interpretación. Su expansión hacia una perspectiva diacrónica más amplia exige distinguir la transformación de textos de aquella que

afecta instituciones, prácticas y experiencias. La continuidad del programa es investigativa, no una pretensión de innovación disciplinar ex nihilo.

Sexta. La ruta metodológica propuesta establece un itinerario replicable en sentido argumentativo: formulación de pregunta transformativa, delimitación del objeto, selección de escalas, conformación y crítica del corpus, identificación de unidades, reconstrucción de secuencias, contraste, interpretación y exposición. Su replicabilidad no significa que otras investigaciones deban alcanzar narraciones idénticas, sino que las decisiones y evidencias puedan ser revisadas y discutidas.

Séptima. Una agenda de investigación deberá poner a prueba el enfoque en objetos distintos: metamorfosis de categorías constitucionales, modificaciones en garantías culturales, cambios del ordenamiento territorial, evolución de la respuesta jurídica al ambiente y desplazamientos en la concepción de sujetos titulares de derechos. Esos trabajos permitirán precisar los límites del instrumento, comparar rendimientos y evitar que la propuesta fundacional se convierta en una declaración inmune al análisis.

Referencias

Duarte-Molina, T. M. (2023a). El derecho como representación. Las trayectorias normativas como instrumento metodológico de identificación teórica. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 53(139), 1–22. https://doi.org/10.18566/rfdcp.v53n139.a09

Duarte-Molina, T. M. (2023b). Trayectoria normativa y jurisprudencial del derecho cultural en el ordenamiento jurídico colombiano 1966–2017. Revista de Derecho. https://rcientificas.uninorte.edu.co/derecho/es/article/view/15173

Gadamer, H.-G. (2004). Truth and method (2.ª ed. revisada; J. Weinsheimer y D. G. Marshall, Trads.). Continuum. (Obra original publicada en 1960).

Grossi, P. (2007). Mitologías jurídicas de la modernidad (M. Martínez Neira, Trad.). Trotta.

Hart, H. L. A. (2012). The concept of law (3.ª ed.; L. Green, Ed.). Oxford University Press.

Hespanha, A. M. (2002). Cultura jurídica europea: Síntesis de un milenio. Tecnos.

Koselleck, R. (2004). Futures past: On the semantics of historical time (K. Tribe, Trad.). Columbia University Press. https://www.jstor.org/stable/10.7312/kose12770

Ost, F. (1999). Le temps du droit. Odile Jacob. https://doi.org/10.3917/oj.ost.1999.01

Ricoeur, P. (1984). Time and narrative (Vol. 1; K. McLaughlin y D. Pellauer, Trads.). University of Chicago Press.

Anexo A. Glosario operativo

Diacronía jurídica: Perspectiva de conocimiento que reconstruye y explica configuraciones y transformaciones temporales de fenómenos jurídicos.

Historicidad: Condición históricamente situada del objeto jurídico y de los procesos por los cuales se lo comprende.

Temporalidad jurídica: Relaciones diferenciadas entre duración, sucesión, expectativas, memoria y cambio en el fenómeno jurídico.

Trayectoria jurídica: Reconstrucción interpretativa y documentada del devenir de un objeto jurídico delimitado.

Trayectoria normativa: Instrumento centrado en representaciones, relaciones y transformaciones de normas en diálogo con una perspectiva teórica.

Continuidad: Persistencia relativa de una dimensión jurídicamente relevante conforme a criterios explícitos.

Ruptura: Transformación suficientemente significativa para modificar una configuración analizada.

Sedimentación: Convivencia de capas de sentido, instituciones o prácticas formadas en períodos distintos.

Resignificación: Modificación sustantiva del sentido atribuido a una categoría o institución.

Corte sincrónico: Descripción analítica de una configuración en un momento o período determinado.

Periodización: División justificada del proceso estudiado en etapas relacionadas con el problema.

Anacronismo: Atribución no controlada de categorías o significados posteriores a actores o fuentes de otra época.

Anexo B. Matriz de reconstrucción diacrónica

Esta plantilla es un instrumento de registro y contraste. Debe adaptarse según la unidad de análisis y no obliga a reducir a una cifra la relevancia de una transformación.

Período / hito	Fuente y localizador	Dimensión observada	Cambio o persistencia	Sustento / incertidumbre
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Instrucciones: a) definir la unidad de análisis antes de codificar; b) transcribir o referir pasajes verificables; c) no derivar causalidad de mera sucesión; d) documentar interpretaciones rivales; e) distinguir evidencia suficiente, parcial y no disponible; f) registrar vacíos y cambios de periodización.

Anexo C. Protocolo de control de calidad

- La pregunta formulada exige efectivamente una reconstrucción temporal y no solamente un estado normativo.
- El período elegido se justifica y declara las exclusiones relevantes.
- Se diferencia el lenguaje de las fuentes de las categorías analíticas contemporáneas.
- Las fuentes primarias se identifican con localizadores y versiones verificables.
- Las afirmaciones sobre cambio explicitan la dimensión de comparación.
- La narración incorpora evidencia divergente y reconoce incertidumbres.
- Las relaciones causales se justifican con evidencia distinta de la proximidad cronológica.
- Se separan descripción histórica, interpretación del investigador y juicio normativo.
- Las figuras y matrices indican qué representan y no presentan hipótesis como hechos.
- Las conclusiones son proporcionales al corpus efectivamente examinado.

Cierre editorial. Este manuscrito se concibe como primer desarrollo integral, susceptible de evaluación académica, ampliación bibliográfica y corrección de estilo antes de una edición definitiva.